2-26026250-12-2-03032026-1
Dosarul nr.2-3062/26

ÎNCHEIERE

21 aprilie 2026 mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Muruianu Maria, verificând cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei către Statul Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, intervenient accesoriu Serviciul Fiscal de Stat privind repararea prejudiciului,-

CONSTATĂ:

La 03.03.2026, în procedura judecătorului raportor a fost repartizată aleatoriu prin PIGD cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei către Statul Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, intervenient accesoriu Serviciul Fiscal de Stat privind constatarea încălcării drepturilor fundamentale și încasarea de la Statul Republicii Moldova a prejudiciului în sumă de 506880 Euro.

Prin încheierea din 09.03.2026 nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată înaintate de Maceret Alexei, fiindu-i acordat termen până la data de 09.04.2026, pentru înlăturarea neajunsurilor indicate.

Încheierea de nu dat curs a fost înmânată reclamantului la 11.03.2026 care s-a prezentat personal în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

Judecătorul remarcă că în perioada de timp cuprinsă între momentul înregistrării cererii și prezent Maceret Alexei a expediat periodic în adresa instanței mai multe cereri și anexe.

Studiind cererile depuse de reclamant, se evidențiază faptul că la 08.04.2026, avocatul Gheorghiță Oleg, acționând în interesele lui Maceret Alexei *(împuternicit prin mandatul nr. 2322021 din 07.04.2026)* a depus cerere de chemare în judecată concretizată prin care a detaliat circumstanțele de fapt și de drept ale acțiunii.

În acest context, judecătorul observă că în aceeași zi, 08.04.2026, Maceret Alexei prin demersul înregistrat în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) sub nr. 05/1-13-8746 și anume în pct. 1 denumit *„Rectificarea erorilor de reprezentare"* a comunicat că: *„Menționez că, din cauza barierelor lingvistice, a existat o comunicare defectuoasă cu reprezentantul meu. Solicitarea mea reală a fost strict obținerea scutirii de la plata taxei de timbru, având în vedere statutul meu de persoană cu dizabilități.* ***Orice tentativă de a substitui sau modifica obiectul cererii mele de reabilitare constituie o eroare care nu reflectă voința mea."***

Prin urmare, judecătorul constată că, la caz poziția reclamantului din cererea semnată personal depusă ulterior cererii semnate de avocat nu coincide cu poziția avocatului desemnat de CNAJGS, și astfel judecătorul va analiza poziția formulată de reclamant din cererile semnate personal, dat fiind faptul că poziția și voința expusă de reclamant prevalează celei a reprezentantului său.

Însă din analiza tuturor cererilor depuse și semnate personal de reclamant se constată că reclamantul nu a înlăturat pe deplin neajunsurile indicate în încheierea de a nu da curs și nu s-a conformat prevederilor art. 166-167 CPC, astfel nu a precizat în limba de stat temeiurile de fapt și de drept al acțiunii precum și pretențiile sale.

În consecință, chiar dacă formal au fost depuse înscrisuri menite să înlăture neajunsurile, acestea nu pot fi considerate ca o conformare reală și efectivă la cerințele instanței, în condițiile în care conținutul lor este contestat de reclamant.

În aceste circumstanțe, se justifică constatarea că neajunsurile indicate în încheierea din 09.03.2026 nu au fost înlăturate în mod corespunzător în termenul acordat, din cauza lipsei unei poziții procesuale clare și concordante a reclamantului. Prin urmare, instanța este îndreptățită să aplice consecințele procedurale prevăzute de lege, inclusiv restituirea cererii de chemare în judecată, întrucât nu sunt întrunite condițiile pentru continuarea examinării acesteia pe fond.

În acest context, judecătorul menționează că normele procedurale privind condițiile de depunere a cererii de chemare în judecată sunt imperative, iar neîndeplinirea acestora duce la survenirea sancțiunilor procedurale prevăzute de alin. (2) art. 171 CPC, care stabilește că, dacă persoana care a depus cererea îndeplinește în termen toate cerințele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data prezentării inițiale în judecată. ***În caz contrar, ea nu se consideră depusă și împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs.***

În conformitate cu art. 61 alin. (1) Cod de procedură civilă, părțile sânt obligate să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale.

Astfel, judecătorul constată că ***în termenul stabilit prin încheierea de a nu da curs, nici până la data întocmirii prezentei încheieri***, reclamantul nu a lichidat neajunsurile indicate în încheierea de a nu da curs, nu a solicitat prelungirea termenului de procedură și nici nu a comunicat instanței despre imposibilitatea înlăturării acestor neajunsuri.

În acest sens, judecătorul consideră important de subliniat că, în temeiul art. 10 Cod de procedură civilă, sancțiunile procedurale sânt urmările nefavorabile, stabilite de normele de drept procedural civil, care survin pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, precum și în caz de exercitare abuzivă a unui drept procedural.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 171 alin. (2) CPC, cererea de chemare în judecată depusă, urmează a fi restituită împreună cu actele anexate.

Subsecvent se reține că la emiterea prezentei încheieri s-a luat în considerație faptul că termen de înlăturare a neajunsurilor a fost stabilit pînă la 09.04.2026 (zi de joi), iar data de 10.04.2026 fiind ultima zi de lucru al judecătorului pînă la revenirea din concediu la 21.04.2026.

În conformitate cu art. art. 171 alin. (2), 269-270 CPC, judecătorul,-

DISPUNE:

Se restituie cererea de chemare în judecată depusă de Maceret Alexei către Statul Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, intervenient accesoriu Serviciul Fiscal de Stat privind repararea prejudiciului.

Se remite *părții reclamante* încheierea în cauză și i se explică că, este în drept să se adreseze din nou instanței judecătorești cu o cerere potrivit dispozițiilor generale.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

Judecător **Maria Muruianu**

Copia corespunde originalului, Judecător *Muruianu Maria*